

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-14	처분요구일자	2016. 3. 2.
처 분 종 류	징계(경징계)요구, 경고요구, 시정요구, 추징		
관 계 부 서	인사관리처, 복합도시사업처		
제 목	○○○호텔 토지사용료 부과대상 확정 업무 부적정		

지 적 내 용

복합도시사업처(당시 복합도시개발처)는 남측유수지 2단계 지역 개발 사업(호텔)을 위한 사업시행자 모집공고('10.11월)를 통해 (주)◇◇◇◇◇◇(現 ○○○(주))를 사업시행자로 선정하고, 호텔개발을 위한 실시협약을 2011. 12. 9. [표1]과 같이 체결하였다.

[표1] 실시협약 체결현황

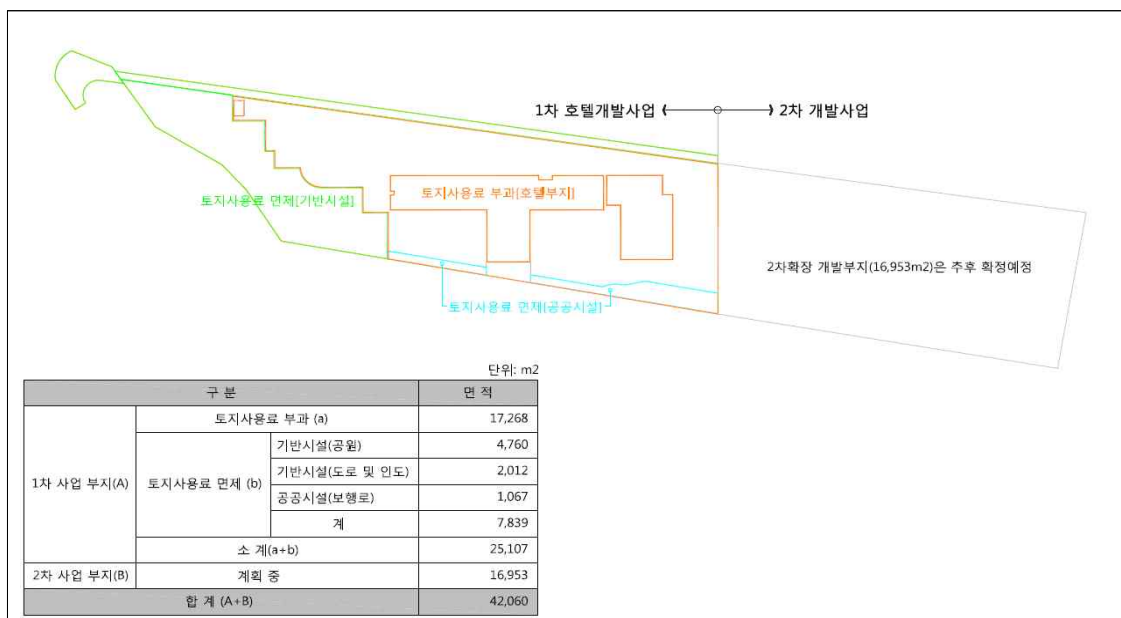
부지면적	시설개요	총사업비	토지사용기간	토지사용료
42,060㎡	호텔(680실) 부대시설(식당 등)	1,151억원	50년	공시지가의 5% (‘15년 414백만원)

동 호텔 사업은 토지를 공사가 소유하며, 사업시행자 부담으로 사업 목적물을 건설한 후 토지사용기간 동안 사용수익하는 민간투자유치 방식으로 사업시행자가 건설하는 시설 중 도로, 공원 등 기반시설은 준공 후 토지사용료와 상계하는 방법으로 공사가 비용을 부담하고, 기반시설과 공공의 목적으로 설치한 시설(공공시설)은 토지사용료 부과대상에서 제외하기로 실시협약에 정하였다¹⁾.

1) 실시협약 제13조(토지사용료) 제2항 제1항의 토지사용료 부과 대상부지는 사업시행자가 독점적으로 사용하지 않고 사업시행자의 시설과 직접 연계되지 않으며 일반인이 자유롭게 이용할 수 있는 공공의 목적으로 설치한 시설이 차지하는 면적을 제외(붙임-2 토지사용료 부과대상 토지 도면 참조)하며, 실시계획승인 면적을 기준으로 공항공사와 협의하여 확정한다.

사업부지 면적은 총 42,060m²로서 사업시행자는 2단계로 구분하여 사업을 추진하였으며, 1차 사업부지는 25,106.5m²이며, 이 중 토지사용료를 부과하지 않는 기반시설 및 공공시설의 면적은 진입도로 2,011.9m², 보행로 1,067m²(조경 377.49m² 포함) 등 총 7,838.4m²이다.

[표2] ○○○호텔 토지사용료 부과면적 현황



복합도시사업처는 실시협약 제13조(토지사용료)의 규정에 의거 기반시설 및 공공시설을 최종확정하기 위해 아래의 방침문서를 순차적으로 기안하여 결재 받았다.

- ①IBC-1 2단계 및 남측유수지 2단계 개발사업 기반시설공사 세부 시행계획(안) (‘14.03.24) (이하 “시행계획”)
- ②남측유수지 2단계 개발사업 기반시설 실시설계 및 공사 시행결의 보고 (‘14.08.11) (이하 “시행결의”)
- ③남측유수지 2단계 개발사업 ○○○호텔 토지사용료 부과대상면적 확정 보고 (‘14.10.02) (이하 “확정보고”)

위 방침문서 중 시행계획에 토지사용료 부과 대상부지 확정에 대해 ‘토지사용료 부과면적은 실시협약 제13조 2항에도 불구하고 준공필증 교부 이후 준공면적을 기준으로 별도 확정’이라고 기재되어 있는 것을 제외하고는 시행계획 및 시행결의에 보행로의 공공시설 확정에 대한 내용은 기재되어 있지 않고, 확정보고에만 보행로를 공공시설로 인정하여 토지사용료를 부과하지 않는다는 내용이 포함되어 있다.

한편, 보행로의 공공시설 인정은 사업시행자와 공사 간에 오고 간 아래의 문서에 의해 최종 확정되었다.

④남측유수지 2단계 개발사업(○○○호텔) ‘기반시설 및 환경개선 시행방안’제출 건 (‘14.06.12) (이하 “환경개선방안”)

⑤남측유수지 2단계 개발사업(○○○호텔) ‘토지사용료 부과면적 확정’ 요청 건 (‘14.09.19) (이하 “면적확정요청”)

⑥남측유수지 2단계 개발사업 ○○○호텔 토지사용료 부과대상면적 확정 보고 (‘14.10.02) (이하 “확정보고”)

위 환경개선방안 문서에서 사업시행자는 남측 제방공원과 경정훈련원을 일반인이 동선 단절 없이 이용할 수 있도록 공공에 개방할 예정임을 제시하면서 동 보행로를 포함한 유수지 준설부분을 토지사용료 부과대상에서 제외할 것을 제안하였고,

이후 면적확정요청 문서에서 보행로(조경면적 포함) 1,066.88㎡를 공공시설로서 토지사용료 부과대상에서 제외할 것을 요청하였다. 이에 공사는 위 확정보고 방침으로 보행로(조경면적 포함) 1,067㎡를 공공시설로 인정하여 토지사용료 부과대상에서 제외하는 것으로 최종 확정하였다.

1. 보행로의 공공시설 인정 업무처리 부적정

호텔 사업 실시협약에 의하면 기반시설 및 공공시설의 세부적인 면적은 공사와 사업시행자가 협의하여 확정하는 것으로 규정되어 있기는 하나, 기반시설 및 공공시설은 토지사용료가 면제되는 효과를 수반하므로 공사의 기대수익을 감소시키며, 사업시행자에게 인센티브를 제공하는 결과가 되므로 그 대상 및 범위를 결정할 때에는 사업시행자에 대한 특혜 의혹 등을 피하기 위해서라도 심도 있는 논의와 검토를 거쳐 합리적인 의사결정을 하여야 하고 법령 및 사규에 정한 절차를 빠짐없이 이행하여 절차적 정당성을 확보하는 것이 바람직하다 할 것이다.

그런데, 복합도시사업체는 토지사용료를 면제하는 시설을 정하는 중요한 의사결정에 있어, 기반시설의 경우 사업시행자가 2014. 9. 12. 영업을 개시하기 전인 '14.3월부터 시행계획, 시행결의, 확정보고를 순차적으로 결재 받아 신중한 의사결정을 한 것에 비하여 보행로는 사업시행자의 요청에 부응하여 단 1회의 방침만으로 공공시설로 인정하였고, 동 방침은 일상감사 대상²⁾임에도 일상감사에 부의하지 않았다.

기반시설은 당초 공사가 설치하여야 할 시설이고 준공 후 공사에 소유권이 귀속되는 시설임에 비하여 공공시설의 경우 사업시행자 소유의 시설 중에서 공공에 개방되는 시설을 정하여 토지사용료를 면제하므로 의사결정의 절차적 정당성을 결하는 경우에 자칫 특혜시비 등 불필요한 논란의 원인이 될 우려가 있음에도 충분한 주의를 기울이지 않아 공사의 업무질서를 어지럽힌 결과를 초래하였다.

2) 보행로의 공공시설 결정은 실시협약에서 위임된 공공시설의 구체적인 범위를 정하는 것이므로 해당 사업의 기본이 되는 실시협약 내용의 변경 또는 확정효과를 가진다는 점에서 당시 「일상감사 세부 시행기준」 상 '주변지역 개발에 관한 기본방침'(제11호)에 해당하며, 토지사용료를 면제한다는 점에서 '공항시설 사용료 항목의 신설, 폐지, 인상, 인하, 감면, 납부유예 등'(제26호)에 해당함

이에 대하여 관련자들은 `14.6월 사업시행자의 문서 접수 이후에 보행로의 공공시설 인정에 대하여 사업시행자와 수 차례 성실히 협의하였고, 확정보고의 경우 `14.3월 시행계획에 토지사용료 부과 대상에 대한 내용을 기재하여 일상감사를 거쳤으므로 동 시행계획에서 위임된 실무적인 사항을 정하는 것이라 판단하여 일상감사에 부의하지 않았다고 주장한다.

그러나, 사업시행자와 성실하게 협의를 진행하였다는 증명할만한 회의록 등 증빙문서를 작성하지도 않았고, 중간보고 등 협의방향에 대한 결재권자의 의사를 확인하는 등의 절차를 거쳤다는 증빙도 없으므로 성실히 협의하였다는 주장은 설득력이 없으며,

시행계획에는 토지사용료 부과 대상부지 확정에 대해 ‘토지사용료 부과면적은 실시협약 제13조 2항에도 불구하고 준공필증 교부 이후 준공면적을 기준으로 별도 확정’한다고만 기재되어 있고, 이는 실시협약에 ‘실시계획 승인 면적을 기준’으로 별도 확정한다는 내용으로 변경하고자 하는 의도일 뿐 달리 보행로를 공공시설로 인정한다는 의미로 해석되지 않으며, 차후에 별도로 확정한다는 것은 그 확정의 내용까지 위임한 것으로 보기는 어려우므로 관련자들의 주장은 이유 없다.

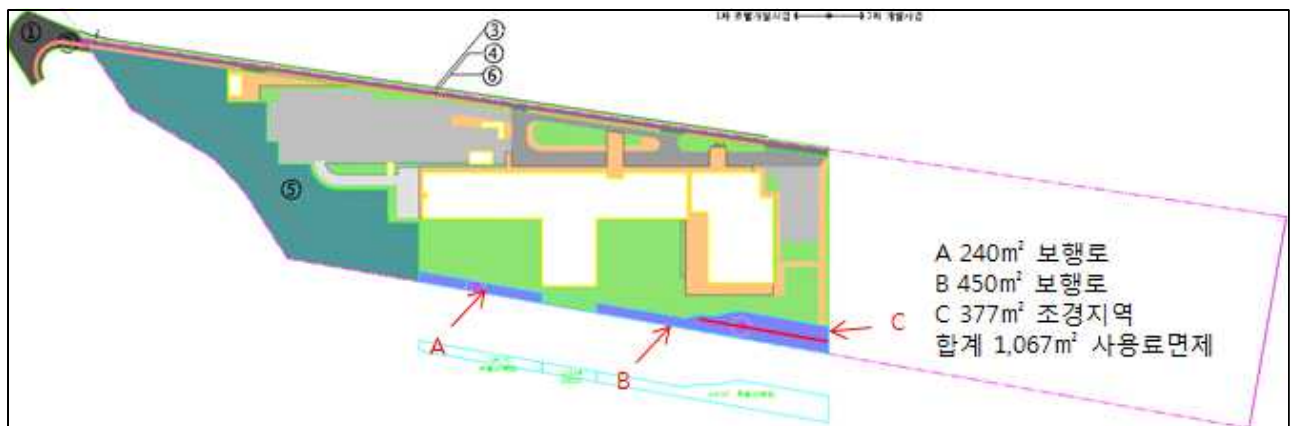
또한, 확정보고를 기안하였던 담당자가 당시 담당감사인에게 일상감사 대상인지 여부를 구두로 확인하였다가 담당감사인이 부정적인 입장을 전하자 일상감사에 부의하지 않았다는 사실을 감안할 때 관련자들의 행위는 인사규정 제36조(성실의 의무) 및 윤리규정 제10조(투명한 정보 및 회계관리)³⁾가 정하는 의무를 위반한 것이라고 판단된다.

3) 인사규정 제36조(성실의 의무) 직원은 법령과 정관 및 공사의 제규정을 준수하고, 창의와 성실로써 맡은 바 책임을 다하여야 한다.
윤리규정 제10조(투명한 정보 및 회계관리) 임직원은 모든 정보를 정당한 방법으로 입수하여 정확하게 기록, 보고하여야 하며(후단 생략)

2. 실시협약 요건에 위반한 보행로 범위 결정

실시협약 제13조 제2항은 ‘①사업시행자가 독점적으로 사용하지 않고, ②사업시행자의 시설과 직접 연계되지 않으며, ③일반인이 자유롭게 이용할 수 있는 공공의 목적으로 설치한 시설’을 공공시설의 요건으로 정하고 있는데, 보행로의 경우 일부 조경면적(377.49㎡)은 호텔과 접하여 있고 호텔로 통하는 연결로가 설치되어 있어 사업시행자의 시설과 직접 연계되지 않아야 한다는 실시협약 상 요건에 위배된다고 판단된다.

[표3] ○○○호텔 보행로 조경면적



실시협약은 공사가 사업시행자와 동등한 지위에서 상호간의 권리의무에 대해 규정한 계약이므로 그 실행에 있어서도 협약 당사자 일방의 권리를 포기하거나 의무를 부가하는 일이 있어서는 아니 된다.

따라서, 본 건의 경우 토지사용료가 면제되는 공공시설의 범위를 정함에 있어 실시협약의 요건에 부합하는지 여부를 현장 확인 등 다양한 방법으로 철저히 확인하여 공사의 실시협약 상 권리(토지사용료 수입)가 침해되는 일이 없도록 하여야 한다.

그런데, 복합도시사업처는 실시협약 상 명확한 근거나 별도의 방침 없이 면적확정요청 문서 상 사업시행자의 주장(보행로 조성에 필요한 최소 조경면적 포함)을 그대로 수용하여 실시협약이 정하는 요건에 위배되는 조경면적 377.49㎡를 보행로의 일부로 인정함으로써 실시협약 상 공사의 권리인 토지사용료 기대수익 11,490,795원/년⁴⁾을 포기하는 결과를 초래하였다.

이에 대하여 복합도시사업처는 도로법 등 관련법령에 도로 부속시설로 조경시설이 포함되며, 당시 보행로 조경면적이 실시협약 요건에 위배됨을 인지하고 시설 간 분리를 위한 펜스 설치를 검토하였으나, 주변 경관을 해칠 우려가 있고 공사와 사업시행자 모두에게 이익이 되지 않는다고 판단하여 시행하지 않았다고 주장한다.

그러나, 확정보고에는 전체 보행로의 면적(1,067㎡) 및 보행로를 공공시설로 인정하는 사유에 대하여만 기재되어 있을 뿐, 달리 보행로에 조경시설을 설치할 필요성이나 조경면적이 포함된다는 사실이 기재되어 있지 않으며, 동 확정보고를 일상감사에 부의하는 등의 절차적 정당성도 확보하지 않았다는 점을 감안하면 관련자들이 정당한 근거 없이 조경면적의 토지사용료를 면제하는 것은 부적정하다고 판단된다.

또한, 조경면적을 보행로의 일부로써 공공시설로 인정한 것은 사업시행자와의 계약인 실시협약에 위배되는 사항이므로 사업시행자에 대한 효과에 있어서도 시정의 필요성이 있다고 인정된다.

4) `15년 공시지가의 5%(30,440원)×면적(377.49㎡)

조치할 사항

- ① 사장(인사관리처장)은 일상감사 대상 문서를 일상감사에 부의하지 않는 등 공사의 업무질서를 어지럽게 하여 성실의 의무, 투명한 정보관리의 의무를 위반하고 공사의 정당한 권리를 포기하는 결과를 초래한 관련자(◆◆◆)에 대하여 『징계(경징계)』 처분하시기 바랍니다.(징계요구)
- ② 사장(인사관리처장)은 일상감사 대상 문서를 일상감사에 부의하지 않는 등 공사의 업무질서를 어지럽게 하여 성실의 의무, 투명한 정보관리의 의무를 위반한 관련자(●●●)에 대하여 『경고』 처분하시기 바랍니다.(경고요구)
- ③ 사장(복합도시사업처장)은 실시협약이 정하는 공공시설 요건에 위배되는 ○○○호텔 보행로 조경면적(377.49㎡)을 토지사용료가 면제되는 공공시설에서 제외하고 향후 토지사용료 부과대상으로 시정하기 바람(시정요구), ○○○호텔 영업개시일부터 부과하지 못한 보행로 조경면적의 토지사용료를 사업시행자에게 추징하시기 바랍니다.(추징)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	비 고
복합도시 사업처	◎급	◆◆◆	`10.2 ~ 현재	-	경징계
	●급	●●●	`14.4 ~ 현재	-	경고

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략